



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Rol N°1547-2025

Santiago, quince de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1º) Que, a fojas 2720, reclama doña Constanza Schonhaut Soto, candidata a Alcaldesa por la comuna de Las Condes, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3187 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que aprobó con una observación su cuenta general de ingresos y gastos electorales y autorizó el pago del crédito al que hace referencia el artículo 16 de la Ley N°19.884 por \$15.786.771;

2º) Que, el Servicio Electoral reparó en un gasto de \$8.500.000 por propaganda en redes sociales, según factura electrónica N°8178 del proveedor MINGA DIGITAL SpA, emitida el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, que consta a fojas 1196, que no fue declarada el día antes de la elección, en los términos previstos en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3º) Que, la reclamante solicita la aprobación, sin observaciones, de la cuenta general de ingresos y gastos de su candidatura.

La reclamante sostiene que su candidatura cumplió cabalmente con lo dispuesto en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, pues declaró los gastos por el pago de servicios, en la oportunidad legal.

La candidata, en su reclamación, alega que el monto de \$8.500.000 contempla dos componentes: el primero de ellos, por servicios profesionales por \$2.561.752, por servicios de estrategia y planificación de plataformas digitales, que se informaron al Servicio Electoral previo al día de la elección. El segundo de ellos por \$5.938.248, que no correspondía informarlo previo a la elección, puesto que consistió en la contratación de publicidad enmarcada en el artículo 2 letra a) de la Ley



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Rol N°1547-2025

N°19.884;

4°) Que, de la revisión de los antecedentes, se advierte que, a fojas 7 consta el *"Informe de gastos art. 44 bis Certificado web de presentación"*, en que figura la declaración de un gasto de *"servicio de estrategia planificación de medios y representación"* por \$2.561.753 del proveedor MINGA RECORDS SpA.

Asimismo, a fojas 1157 consta la propuesta digital del proveedor Minga Digital para la campaña a Alcalde por la comuna de Las Condes, de agosto de dos mil veinticuatro, en que se consigna que la campaña incluye *"inversión en medios digitales. Plan de medios"*, de manera que la adquisición de espacios en redes sociales con fines de propaganda electoral formaba parte del servicio contratado;

5°) Que, en consecuencia, aparece que ambos servicios, tanto la estrategia digital como la inversión de medios, fueron ejecutados y pagados en virtud de un contrato que responde a la descripción del tipo de gastos a que alude el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884 (*"Pagos efectuados a personas que presten servicios a las candidaturas"*); y

6°) Que, este orden de ideas, aparece que el primer componente observado, a saber, el gasto de *"servicio de estrategia planificación de medios y representación"* por \$2.561.753 del proveedor MINGA RECORDS SpA., fue debidamente informado en la oportunidad legal, por lo que corresponde acoger la reclamación en dicha parte.

En tanto que, el segundo componente observado, esto es, el gasto de \$5.938.248 por inversión en medios digitales, no puede tratarse de *"gastos de propaganda en redes sociales"*, sin que sea dable aceptar el desglose propuesto por la reclamante, ya que dicha desagregación tampoco aparece efectuada en la factura, por lo que corresponde rechazar la reclamación en esta parte.



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Rol N°1547-2025

Por estas consideraciones, se acoge la reclamación deducida a fojas 2720, por doña doña Constanza Schonhaut Soto, candidata a Alcaldesa por la comuna de Las Condes, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3187 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, solo en cuanto se tiene por subsanada la observación respecto del monto de \$2.651.752 que fue informado oportunamente, de conformidad al artículo 44 bis de la ley N°19.884, autorizándose el incremento del reembolso, en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1547-2025.-

Arturo Prado Puga
Arturo Prado Puga
Presidente

Mauricio Silva Cancino
Mauricio Silva Cancino
Ministro

Adelita Ravanales Arriagada
Adelita Ravanales Arriagada
Ministra

Gabriel Ascencio Mansilla
Gabriel Ascencio Mansilla
Ministro

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Ravanales Arriagada y don Gabriel Ascencio Mansilla. El Ministro señor Astudillo Contreras, no obstante que concurre al acuerdo, no firma. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 15 de mayo de 2026.



694F75F2-4681-4F29-ACA3-F16ED6DDDD60

La validez de este documento puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.